



P U T U S A N

No. 1099 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASMA AHMAD Binti LA POU** ;
Tempat lahir : Baadia ;
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 17 Agustus 1953 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo,
Kecamatan Murhum, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas Ib Baubau karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ASMA AHMAD Binti LA POU pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Pasar Karya Nugraha, Kelurahan Batara Guru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum yaitu telah menghina saksi Hj. ASNI BINTI H. DG. MARALA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Waktu dan tempat seperti tersebut di atas pada saat saksi Hj. ASNI BINTI H. DG. MARALA hendak pergi ke pasar Karya Nugraha kemudian setibanya di jembatan Beli saksi Hj. ASNI BINTI H. DG. MARALA melewati Terdakwa lalu meneriaki saksi Hj. ASNI BINTI H. DG. MARALA "Haji Puki" pada saat itu Terdakwa meneriaki secara berulang-ulang kali, setelah sampai di Pasar Karya Nugraha tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang kemudian menyenggol saksi Hj. ASNI BINTI H. DG. MARALA lalu mengatakan " kamu perempuan datang di keluarga saya kasi kaco keluargaku", sambil menunjuk saksi Hj. ASNI BINTI H. DG. MARALA, Terdakwa mengatakan "kamu ini pencuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas orang tuaku” lalu mengatakan dalam bahasa Wolio sambil meludah “kamu ka soo (kamu rakus) menjual rumah orang tuaku”. Terdakwa menghina saksi Hj. ASNI BINTI H. DG. MARALA dengan kata-kata tersebut. Pada saat itu banyak orang mendengar dan melihat penghinaan tersebut di antaranya saksi Hj. IRAWATI als TITIN, saksi SARIFA dan saksi ZAKARIA yang mana saat terjadinya penghinaan tersebut mereka (saksi Hj. IRAWATI Als TITIN, saksi SARIFA, dan saksi ZAKARIA) berada tidak jauh dari tempat kejadian. Akibat dari perkataan Terdakwa tersebut di atas saksi Hj. ASNI BINTI H. DG. MARALA merasa tidak terima karena dipermalukan di depan umum, yang kemudian saksi Hj. ASNI BINTI H. DG. MARALA membuat surat pengaduan kepada Polsek Wolio untuk diproses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 21 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMA AHMAD Binti LA POU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Suatu Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Diketahui Umum” Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMA AHMAD Binti LA POU dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah segera ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas Ib Baubau No. 320/Pid.B/2011/PN.BB tanggal 04 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMA AHMAD Binti LA POU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHINAAN ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 75/Pid/2011/PT.Sultra tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 04 Agustus 2011 Nomor : 320/Pid.B/2011/PN.BB yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 320/Pid.B/2011/PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baubau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 30 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 30 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kalimat yang dianggap dan dilaporkan saksi Pelapor, Terdakwa telah melakukan Penghinaan Pasal 310 (1) KUHP, Terdakwa menjawab kata-kata dan serangan Hj. ASNI BINTI H. DG. MARALA di depan rumah / pinggir Jalan sebelum Terdakwa tiba di Pasar Karya Nugraha Baubau pada pagi hari itu juga ;
2. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Pasar Karya Nugraha Baubau, dan keadaan masih sepi, Hj. ASNI BINTI H.DG. MARALA mendatangi lagi Terdakwa dengan kata-kata penghinaan maka terjadilah jawab – menjawab karena Hj. ASNI sebagai Ipar (Istrinya Adik Terdakwa bernama ASMIN) yang bekerja sebagai Anggota Polisi bermusuhan dengan semua keluarga akibat perbuatannya sendiri yang egois, sekaligus memusuhi orang tua Terdakwa yang menjadi mertuanya sendiri ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1099 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi-saksi yang digunakan oleh Hj. ASNI dalam perkara ini, telah dijelaskan oleh Terdakwa sebagai saksi PALSU dan tidak pernah mendengar kata-kata Terdakwa pada saat kejadian namun para saksi bersedia menjadi saksi PALSU karena para saksi tersebut, adalah para Pihak yang diberi upah dan juga pihak yang bekerja pada Hj. ASNI karena Hj. ASNI sebagai Pemodal Rentenir ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat : bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 310 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa paling lama 9 (sembilan) bulan, sehingga sesuai Pasal 45A ayat (2) b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 perkara a quo tidak dapat diperiksa di tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ASMA AHMAD Binti LA POU** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 September 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1099 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

ttd./.

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.)

NIP : 040 018 310

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1099 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)